

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5101569-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 37ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 31ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RETROAÇÃO DA DIB E PAGAMENTO DE MENSALIDADES PRETÉRITAS EM UM PROCESSO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRO PROCESSO. PEDIDOS DISTINTOS. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONEXÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (31ª VF) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIACÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA 31ª VARA FEDERAL, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5101569-47.2024.4.02.5101

510015382909 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5101569-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 37ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 31ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, apresentado pelo Juízo da **37ª Vara Federal** (suscitante), tendo como suscitado o Juízo da **31ª Vara Federal**, ambas da Capital do Rio de Janeiro.

Nos autos da ação originária - **5080949-14.2024.4.02.5101/RJ** -, inicialmente distribuída à **31ª Vara Federal**, a autora, CELIA PEREIRA MOTA, pretende o cancelamento de redução implementada em sua aposentadoria por idade (NB 41/203.650.390-4) em razão de acumulação com pensão militar.

Em outra demanda - **50039112320244025101/RJ** -, distribuída e em trâmite perante a **37ª Vara Federal**, a mesma autora postula a revisão da mesma aposentadoria, para que a data de início do benefício retroaja de 27/5/2024 para 26/10/2023, com pagamento das mensalidades resultantes.

Após recebida a inicial e intimada a parte autora, o Juízo da **31ª Vara** determinou a redistribuição do feito à **37ª Vara**, sob o fundamento de conexão com o processo 50039112320244025101, que foi ajuizado primeiro, conforme Decisão abaixo transcrita. Veja-se:

Trata-se de ação, pelo procedimento dos Juizados Especiais Federais, em que a parte autora requer (evento 6):

“2. Tutela antecipada, outorgando e implantando imediatamente o benefício da AUTORA, sem redução com os atrasados devidos desde 27/05/2024; ficando consequentemente a DER em 26/10/2023 a ser analisado em outro processo; 3. O deferimento definitivo de seu benefício com pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária acrescidos de juros e honorários advocatícios desde a data do protocolo do feito;”

Verifico que existe a possibilidade de prevenção em relação ao processo nº 5051022-03.2024.4.02.5101, distribuído para a Juízo Federal da 37ª VF do Rio de Janeiro (evento 3). Em consulta aos autos do referido processo, observo que há identidade de partes e de pedidos. Sobre o tema, assim dispõe o CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

No caso, resta configurada a conexão entre as ações, nos termos do art. 55 do CPC.

Portanto, com base no art. 286, I do CPC, redistribuam-se os autos ao Juízo da 37ª Vara Federal, por dependência ao processo nº 5051022-03.2024.4.02.5101, por força da prevenção assinalada. Cumpra-se de imediato

Em seguida, o Juízo da 37ª Vara, reputando ausente a conexão que levou à redistribuição, suscitou o presente conflito de competência, conforme fundamentou em decisão aqui anexada (evento 1, item 1), abaixo transcrita:

Trata-se de demanda, ajuizada pelo rito dos Juizados Especiais Federais, por meio da qual a parte autora pretende cancelar a redução implementada em sua aposentadoria por idade em razão da acumulação com pensão militar.

A presente demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que entendeu pela existência de conexão em relação ao processo de nº. 50039112320244025101, e determinou a remessa dos presentes autos por redistribuição dirigida a esta 37ª Vara Federal, com base no art. 286, I do CPC.

No tocante ao processo de nº. 50039112320244025101, apontado como prevento, verifica-se que o pedido consiste na retroação da DIB da aposentadoria por idade de 27/05/2024 para 26/10/2023, data em que a autora primeiramente tentou protocolar o requerimento do benefício.

É o breve relatório. Decido.

Observa-se de plano que as ações não possuem em comum nem o pedido nem a causa de pedir, não sendo, portanto, conexas. Não se mostra presente sequer a conexão por prejudicialidade, prevista no artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil, já que não há risco de decisões conflitantes entre este processo e o de nº 50039112320244025101, uma vez que os objetos são nitidamente distintos.

Dessa forma, entendo que não há prevenção, nos exatos termos do art. 286, I, do CPC/2015, pela inexistência de conexão entre as ações.

Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face do Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, submetendo-o à apreciação de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a que couber por distribuição. Sobreste-se o feito em Secretaria até o julgamento do conflito negativo de competência ora suscitado.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Em primeiro lugar, calha destacar os seguintes artigos do CPC, que entendo serem de aplicação ao caso concreto:

Art. 55. *Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.*

(...)

§ 3º *Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.*

(...)

Art. 286. *Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:*

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, §3º, ao juízo preventivo.

No caso dos autos, não verifico a ocorrência de quaisquer das normas que impliquem na distribuição do feito por dependência ao Juízo suscitante.

Na demanda anterior (50039112320244025101), que tramita perante a 37ª Vara Federal, pede-se a retroação da DIB do benefício de aposentadoria por idade, com pagamento das mensalidades correspondentes.

Portanto, veiculando o segundo processo (5080949-14.2024.4.02.5101) apenas o cancelamento de redução perpetrada no benefício em razão de acumulação com pensão militar, nota-se que as demandas têm pedido e causa de pedir diferentes.

De igual modo, entendo ausente a conexão - nem mesmo por prejudicialidade - que determinaria a reunião dos processos perante o mesmo juízo.

Em suma, por se tratar de pedidos e **causas de pedir distintas**, e não se vislumbrando possibilidade de decisões conflitantes, ausente a conexão e a prevenção do juízo suscitante.

Sendo assim, **reconheço a competência do Juízo Suscitado - 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.**

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIÇÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA **31ª VARA FEDERAL**, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa.